

Protocollo e data

COMUNE DI SANTA MARINA
Provincia di Salerno

03 AGO 2026

COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

Documento unitario - 4 facciate

Un unico foglio A3 piegato, stampato fronte-retro
(modulo e Allegato A)

Da acquisire con un unico numero di protocollo
iniziali o firma su tutte le facciate.

Marca da bollo 16,00 EUR
(da apporre su una copia)

N.B. da presentare in duplice copia

Comune di SANTA MARINA

Via Santa Croce

84067 - SANTA MARINA (SA)

OGGETTO: OSSERVAZIONE N. 2 AL PUC - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DOMANDA SOCIALE, FATTIBILITÀ E CONDIZIONI DI ATTUABILITÀ DEGLI AMBITI AT/ERP
PUC ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 30/12/2025 E RIADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 65/2026 - ELABORATI "PROPOSTA DEFINITIVA" MAGGIO 2026

II/La sottoscritto/a:

Nome

Cognome

Nato/a

Codice Fiscale

Residente in

Piazza/Via

E-mail / PEC

in qualità di:

X

Privato/a cittadino/a

Tecnico incaricato dalla proprietà (delega da allegare)

Rappresentante dell'associazione o Ente

Legale rappresentante della Società

Altro (specificare)

Presa visione del Piano Urbanistico Comunale adottato, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico di Santa Marina, presenta la seguente osservazione.

Località	INTERO TERRITORIO COMUNALE			
Piazza/Via	Osservazione generale n. 2: domanda ERP e ambiti AT/erp		n. civ.	N.A.
Foglio catastale	NON APPLICABILE - OSSERVAZIONE GENERALE	Particella/e	TUTTI I 4 AMBITI AT/erp	Superficie
Tipologia	MODIFICA ELABORATI E NORME DEL PUC			

Riferimento agli elaborati del PUC

R.01 - Relazione generale illustrativa, in particolare pp. 100-109; NTA artt. 57, 58, 60 e 61 e disciplina AT/erp; PTCP della Provincia di Salerno, artt. 123, 124, 125 e 129; PO.02.b - Schede operative degli ambiti per edilizia residenziale pubblica; PO.03 2026-2028; disciplina degli espropri, dei soggetti attuatori e della programmazione finanziaria.

AUTONOMIA DELL'OSSERVAZIONE. La presente osservazione è autonoma rispetto alle osservazioni nn. 1, 3 e 4 presentate dal medesimo proponente. I documenti sono coordinati esclusivamente nei punti in cui utilizzano la medesima base conoscitiva, in particolare il patrimonio edilizio esistente e la priorità del recupero. Si chiede che la presente osservazione sia registrata e valutata autonomamente in sede di controdeduzione.

Proposta di modifica

PREMESSA - La presente osservazione non chiede la soppressione dell'edilizia sociale e non nega il diritto all'abitazione. Chiede che risorse pubbliche, eventuali espropri e nuove costruzioni siano dimensionati sulla domanda effettiva e indirizzati verso la soluzione più rapida, sostenibile e concretamente finanziabile, compreso il recupero del patrimonio esistente.
Consentire ai 4 ambiti AT/erp di permanere, ove ritenuto necessario, soltanto quale riserva pianificatoria condizionata; vietarne l'inserimento nei successivi API e l'attuazione mediante PUA o convenzione; non approvare atti attuativi idonei a comportare la dichiarazione di pubblica utilità e non avviare il procedimento espropriativo fino alla quantificazione aggiornata della domanda sociale, alla ricognizione del patrimonio ERP e pubblico disponibile e alla definizione della fattibilità economico-finanziaria.
Si chiede inoltre di qualificare espressamente, per ciascun AT/erp, la natura conformativa, perequativa o preordinata all'esproprio della previsione, indicando il soggetto attuatore e se sia consentita un'attuazione privata o mista. Qualora la previsione comporti un vincolo preordinato all'esproprio, si chiede di individuarne decorrenza, durata, opera o finalità pubblica e modalità di finanziamento.
Redigere un quadro aggregato del disagio abitativo: graduatorie ERP, domande ammissibili, emergenza abitativa, sfratti, coabitazioni involontarie, nuclei in alloggi impropri o sovraffollati e tipologia di alloggio necessaria, nel rispetto della riservatezza.
Censire il patrimonio ERP, comunale e pubblico esistente, distinguendo alloggi occupati, vuoti, indisponibili, da recuperare e riattivabili; confrontare nuova costruzione, acquisto e recupero di immobili esistenti.
Riconciliare i parametri della PO.02.b: 36 alloggi, 90 m ² per alloggio, SUL residenziale di 3.472,50 m ² , SUL complessiva, quota commerciale/direzionale, superficie fondiaria, UT, UF e distribuzione tra i quattro comparti.
Prima di ogni esproprio indicare costo di acquisizione e costruzione, fonte finanziaria, soggetto attuatore, regime degli alloggi, criteri di assegnazione, gestione, cronoprogramma e numero di alloggi per comparto.

Motivazione sintetica

- La ripartizione finale attribuisce 36 dei 90 alloggi agli AT/erp, ma tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una domanda sociale contemporanea quantitativamente riconciliata con tale numero.
- Il disagio abitativo dimostra un bisogno di soluzione, ma non prova automaticamente la necessità di espropriare e costruire su nuove aree: il fabbisogno deve essere valutato anche rispetto al patrimonio pubblico, agli immobili recuperabili e ad altre misure abitative.
- La PO.02.b indica 36 alloggi e un parametro di 90 m² per alloggio, ma riporta 3.472,50 m² di SUL residenziale; il rapporto non è immediatamente riproducibile e richiede di chiarire la natura del parametro e le superfici incluse.
- La scheda contiene inoltre valori o diciture apparentemente materiali, tra cui UT "25 mq/mq" e "residenziale privata", che devono essere corretti senza confonderli con la più rilevante carenza sulla domanda e sulla fattibilità.
- Il PO.03 2026-2028 non programma AT/erp e, tra gli elaborati pubblicati ed esaminati, non è stato individuato un quadro finanziario per acquisizione, costruzione e gestione degli alloggi.

Modifica normativa richiesta

Inserire una clausola normativa, anche mediante un nuovo art. 60-ter, che consenta agli AT/erp di permanere, ove ritenuto necessario, soltanto quale riserva pianificatoria condizionata e ne subordini l'inserimento negli API, i PUA, le convenzioni e gli altri atti attuativi idonei a comportare la dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'avvio del procedimento espropriativo, alla verifica pubblica della domanda sociale, del patrimonio disponibile e della fattibilità economico-finanziaria. La norma deve inoltre qualificare, per ciascun ambito, la natura conformativa, perequativa o preordinata all'esproprio della previsione e le relative modalità attuative. Quando il bisogno possa essere soddisfatto in tutto o in parte mediante recupero, riattivazione, acquisto o locazione di immobili esistenti, gli ambiti e le quantità di nuova costruzione devono essere conseguentemente ridotti.

Documentazione allegata

- Copia del documento di identità (allegato amministrativo separato, non compreso nelle 4 facciate).
- Allegato A - Relazione tecnica sulla domanda ERP e sugli ambiti AT/erp (incorporato nel foglio A3 e parte integrante del documento unitario).

SANTA MARINA

03/08/26

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DELL'OSSERVAZIONE N. 2

Edilizia residenziale pubblica e ambiti AT/erp

Diritto all'abitazione, recupero del patrimonio e uso responsabile delle risorse pubbliche

1. Premessa e finalità

La presente osservazione non chiede la soppressione dell'edilizia sociale e non nega il diritto all'abitazione. Chiede che le risorse pubbliche e gli eventuali espropri siano dimensionati sulla domanda effettiva e indirizzati prioritariamente verso la soluzione più rapida, sostenibile e concretamente finanziabile, compreso il recupero del patrimonio esistente. Contesta che i quattro AT/erp possano essere concretamente programmati e attuati senza una quantificazione contemporanea dei beneficiari, una ricognizione del patrimonio disponibile e un programma finanziario e gestionale credibile.

2. Quadro prescrittivo

Il dimensionamento residenziale previsto dal PTCP e dalle NTA deve distinguere il fabbisogno pregresso e aggiuntivo, verificare le condizioni reali di disagio e considerare lo stock esistente e recuperabile. L'edilizia sociale costituisce un obiettivo pubblico e il Piano può eventualmente riservare aree alla sua futura realizzazione; la concreta programmazione e l'eventuale fase ablativa richiedono però che domanda, patrimonio disponibile, finanziamento, soggetto attuatore e tempi siano resi verificabili. La presente osservazione non si fonda sull'applicazione retroattiva di discipline successive, ma sulle prescrizioni del PTCP, sulle NTA del PUC e sulla necessità di rendere verificabili i presupposti delle trasformazioni. Il PTCP della Provincia di Salerno, art. 129, contempla, per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, anche ambiti di riconversione e interventi di sostituzione edilizia su aree urbane degradate o immobili dismessi, previa verifica della sostenibilità urbanistica e ambientale. Il recupero costituisce pertanto un'alternativa pianificatoria sovraordinata da confrontare con la nuova costruzione, senza che ciò imponga di soddisfare integralmente l'ERP nel patrimonio esistente.

La sola denominazione AT/erp non consente di stabilire se la previsione abbia natura conformativa, perequativa, preordinata all'esproprio o mista pubblico-privata. Per ciascun ambito devono quindi essere chiariti natura ed effetti della perimetrazione, soggetto e modalità di attuazione e, qualora ricorra un vincolo preordinato all'esproprio, decorrenza, durata, opera o finalità pubblica e modalità di finanziamento.

3. Evidenze documentali

Documento	Dato o prescrizione	Esito della verifica	Rilevanza
R.01 / ripartizione finale	36 alloggi ERP su un contingente complessivo di 90.	Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stata individuata una distinta domanda sociale aggiornata.	Non è verificabile la corrispondenza tra bisogno e quantità.
PO.02 b	4 ambiti, ST complessiva 16.668 m ² , proprietà private indicate come da acquisire.	Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non sono stati individuati un quadro dei costi, le fonti finanziarie e la ripartizione degli interventi.	Esproprio e costruzione non risultano programmati in modo completo.
PO.02 b	36 alloggi; 90 m ² per alloggio; SUL residenziale 3.472,50 m ² .	Il quoziente aritmetico è 38,58, ma non prova da solo un errore: il rapporto tra quantità e parametro non è immediatamente riproducibile e deve essere spiegato.	Occorre chiarire se il parametro sia medio, massimo o convenzionale e quali superfici siano comprese nel conteggio.
PO.02 b	UT riportato come "25 mq/mq"; SF = 2/3 ST; UF = 0,30; dicitura "residenziale privata".	Possibili errori materiali e parametri non immediatamente riconciliabili.	La correzione formale è necessaria ma non esaurisce la verifica della domanda e dell'attuabilità.
NTA art. 58	Inventario di immobili pubblici e privati dismessi, sottoutilizzati e degradati.	Tra gli elaborati pubblicati ed esaminati non è stato individuato un inventario operativo collegato alla domanda ERP.	Il recupero non risulta confrontato con la nuova costruzione.
PO.03 2026-2028	Non comprende AT/erp.	Nessuna programmazione triennale di espropri, costruzione o finanziamento.	Ogni futura inclusione deve essere preceduta dalla verifica.

4. Domanda sociale da quantificare

Il numero di alloggi ERP deve derivare da un quadro aggregato e aggiornato, non da una percentuale astratta del contingente complessivo. Nel rispetto della protezione dei dati personali, devono essere almeno indicati:

- numero delle domande ERP presentate, ammissibili e non soddisfatte;
- nuclei in emergenza abitativa, sfratto esecutivo, alloggio improprio, coabitazione involontaria o sovraffollamento;
- composizione dei nuclei e taglio dimensionale degli alloggi richiesti;
- eventuali esigenze di accessibilità, assistenza, anziani, disabilità e famiglie monoparentali;
- prevedibile evoluzione della domanda nel periodo di attuazione.

5. Patrimonio esistente e alternative

La verifica deve censire alloggi ERP, comunali e di altri enti pubblici, nonché ulteriori immobili legalmente disponibili o acquisibili, distinguendo unità occupate, vuote, indisponibili, da recuperare e riattivabili. Deve confrontare almeno quattro alternative: recupero del patrimonio pubblico, acquisto e locazione di immobili esistenti; accordi o convenzioni per edilizia sociale nel patrimonio privato; nuova costruzione negli AT/erp.

6. Fattibilità economico-finanziaria

- valore e costo stimato delle aree da acquisire, distinto per comparto;
- costo di progettazione, urbanizzazione, costruzione e manutenzione;
- fonte del finanziamento e relativo stato di disponibilità;
- soggetto attuatore e gestore;

- regime degli alloggi: sovvenzionata, agevolata, convenzionata o altra forma;
- cronoprogramma e numero di alloggi effettivamente realizzabile in ciascun ambito;
- sostenibilità del costo per alloggio rispetto alle alternative di recupero e acquisto.

7. Chiarimenti sulla scheda PO.02.b

Gli errori materiali non costituiscono, isolatamente, prova dell'invalidità della previsione. Devono però essere corretti e le quantità sostanziali devono essere rese riproducibili. La correzione dei refusi non esaurisce l'osservazione, il cui oggetto principale resta la dimostrazione della domanda sociale contemporanea e delle condizioni di concreta attuabilità. In particolare, il Comune deve chiarire se i 90 m² costituiscano superficie media, massima o convenzionale; quali superfici comuni siano comprese o escluse; come si ottenga la SUL residenziale; quale sia la quota commerciale/direzionale; e come le quantità siano distribuite tra i quattro comparti.

8. Conseguenza e richiesta

Gli AT/erp possono eventualmente permanere quale riserva pianificatoria condizionata, ma fino alla pubblicazione della verifica della domanda, del patrimonio e della fattibilità non devono essere inseriti negli API né attuati mediante PUA o convenzioni; non devono inoltre essere approvati atti attuativi idonei a comportare la dichiarazione di pubblica utilità né deve essere avviato il procedimento espropriativo. Una volta completata l'istruttoria, il numero, le superfici e gli ambiti devono essere ridotti, sostituiti o stralciati nella misura in cui il bisogno possa essere soddisfatto più efficacemente mediante patrimonio esistente e altre soluzioni abitative.

9. Testo normativo suggerito

"Art. 60-ter - Verifica e attuazione degli ambiti AT/erp. 1. Gli ambiti AT/erp possono permanere quale riserva pianificatoria condizionata, ma non sono inseribili negli API né attuabili mediante PUA o convenzione; non possono essere approvati atti attuativi idonei a comportare la dichiarazione di pubblica utilità né può essere avviato il procedimento espropriativo fino all'approvazione e pubblicazione di un documento di verifica della domanda sociale e della fattibilità. 2. Per ciascun ambito il documento qualifica la natura conformativa, perequativa o preordinata all'esproprio della previsione, indica il soggetto attuatore e chiarisce se sia consentita un'attuazione privata o mista; qualora ricorra un vincolo preordinato all'esproprio, ne individua decorrenza, durata, opera o finalità pubblica e modalità di finanziamento. 3. Il documento contiene inoltre: domanda ERP aggregata e tipologia dei nuclei; patrimonio ERP e pubblico disponibile; immobili recuperabili o legalmente acquisibili; confronto tra recupero, acquisto, locazione e nuova costruzione; costi, finanziamenti, soggetto attuatore, regime degli alloggi, tempi e quantità per comparto. 4. Il dimensionamento è determinato al netto del patrimonio disponibile e recuperabile. 5. Quando la domanda o la fattibilità risultino inferiori alla capacità localizzata, gli ambiti e le quantità sono ridotti o stralciati prima della programmazione attuativa e dell'avvio degli espropri."

10. Controdeduzione richiesta

Si chiede che la controdeduzione indichi gli elementi utilizzati per confermare o modificare i 36 alloggi e identifichi gli atti relativi a domanda, patrimonio, costi, finanziamenti e soggetto attuatore. Qualora tali atti non siano compresi nel fascicolo pubblicato, se ne chiede la messa a disposizione prima dell'approvazione definitiva; ove introducano elementi sostanzialmente nuovi, si chiedono le conseguenti misure partecipative previste dalla disciplina applicabile.

Elaborati e fonti richiamati

- PUC Santa Marina - R.01 Relazione generale illustrativa, maggio 2026, pp. 100-109.
- PUC Santa Marina - NTA, maggio 2026, artt. 57, 58, 60 e 61 e disciplina AT/erp.
- PUC Santa Marina - PO.02.b, Schede operative degli ambiti per l'edilizia residenziale pubblica.
- PUC Santa Marina - PO.03, Atti di programmazione degli interventi 2026-2028.
- Provincia di Salerno - PTCP, Norme di attuazione, artt. 123, 124, 125 e 129.
- Atti comunali o degli enti gestori relativi a graduatorie, patrimonio ERP, emergenza abitativa e programmi di finanziamento, da acquisire.